

SISTEMA PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO

1. El Órgano Gestor y el Expediente de Gasto (Parte 1)

Aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para un determinado ejercicio económico, corresponde al Gobierno la ejecución del presupuesto aprobado, es decir, la ordenación de los gastos y la realización de los pagos con cargo a los créditos previstos en el mismo. El ciclo presupuestario consta de las siguientes fases: elaboración del Presupuesto, aprobación, ejecución y control de su ejecución.

Dentro de la fase de ejecución, uno de sus aspectos más importantes es el gasto. El procedimiento de habilitación y realización del gasto público es pieza esencial de la actividad económico-financiera del sector público, ya que de su correcta ejecución depende la validez y eficacia de las obligaciones, cualquiera que sea la forma en que estas se contraigan, y la legitimación de la Administración para dictar los actos administrativos con contenido financiero.

En resumen, podría definirse el procedimiento de ejecución del gasto público como el procedimiento administrativo integrado por una serie de actos que se dirigen al cumplimiento y realización de las obligaciones económicas de la Administración.

Según establece la Ley General Presupuestaria, la gestión del presupuesto de gastos del Estado y de sus Organismos Autónomos se realiza en las siguientes fases:

- Aprobación del gasto (Documento contable RC y Documento contable A).
 - Documento “RC”, de retención de crédito. Se utilizan para que el órgano administrativo pueda bloquear un crédito para su destino a un fin concreto y evitar así que pueda ser empleado en otra finalidad.
 - Documento “A” de autorización de gasto. Aprobado un expediente de gasto, el servicio proponente formulará un documento "A" por su importe con cargo a la correspondiente anualidad, enviándolo a la Oficina de Contabilidad para su registro contable.
- Compromiso de gasto o disposición (Documento contable D).
 - Documento “D” de disposición o compromiso de gasto. Se expedirán por el servicio competente y se remitirán a la Oficina de Contabilidad una vez comprometido el gasto con un tercero.
- Reconocimiento de la obligación (Documento contable OK).
- Ordenación del pago.
- Pago material.

La gestión de los trámites y documentos asociados a la ejecución presupuestaria estarán recogidos en un expediente de gasto, y serán tramitadas por un Órgano Gestor.

Un Órgano Gestor hace referencia a un centro directivo, delegación, subdelegación territorial u organismo de la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad Local a que corresponda la competencia sobre la aprobación del expediente de gasto. Los Órganos Gestores se dividen a su vez en Unidades Tramitadoras, esto es, órganos administrativos al que les corresponde la tramitación de los expedientes de gasto, sin perjuicio de a quien compete su aprobación.

Los Órganos Gestores y Unidades Tramitadoras asociadas gestionan diferentes tipos de expedientes de gastos: de Asignación, de Subvenciones, de Contratos, etc.

El Órgano Gestor (o Unidad Tramitadora), inicia un expediente de gasto mediante los documentos administrativos: Acuerdo de Inicio y la Memoria Justificativa; y cursa la correspondiente Retención de Crédito (documento contable RC) para disponer así del Certificado de Retención de Crédito.

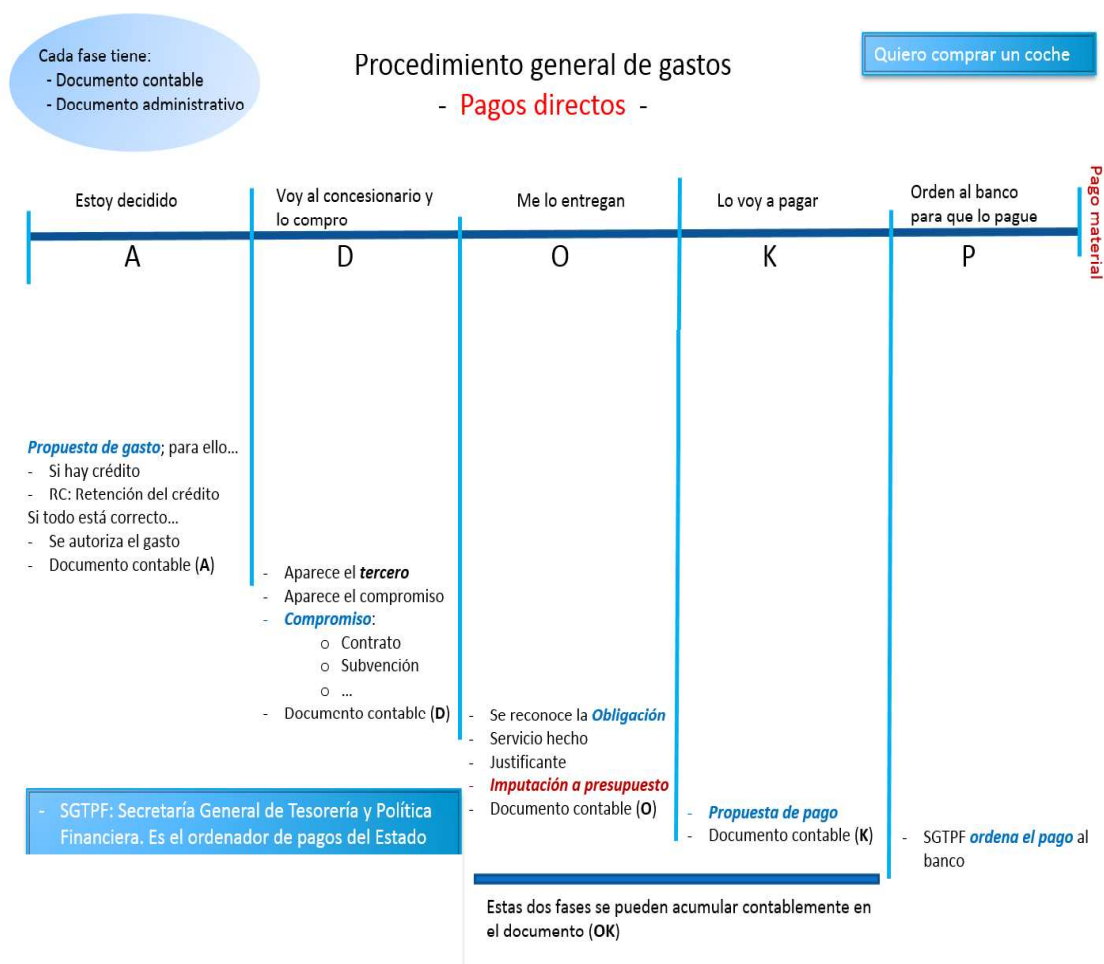


Ilustración 1: Procedimiento general de gastos

2. El Órgano de Contratación y el Expediente de Contratación **(Parte 2)**

La Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Los poderes adjudicadores sólo podrán formalizar un contrato público si previamente han tramitado el correspondiente “expediente de contratación”.

La tramitación del “expediente de contratación” es requisito necesario, requisito “sine qua non”, para que los Órganos de contratación puedan celebrar los correspondientes contratos de obras, servicios, suministros, de concesión de obras públicas.

Por tanto, un organismo estará compuesto por Órganos de Contratación y Órganos Gestores (divididos en Unidades Tramitadoras).

El Órgano de Contratación es el órgano unipersonal o colegiado que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tenga atribuida la facultad de celebrar contratos en nombre de los poderes adjudicadores y demás entes, organismos y entidades del sector público.

3. Descripción del procedimiento **(Parte 3)**

NOTA: Con carácter previo, el Órgano Gestor habrá iniciado el Expediente de Gasto, cursando la correspondiente retención de crédito para así disponer del certificado de retención del crédito.

1. Inicio y aprobación de un Expediente de Contratación

El Órgano de Contratación iniciará el expediente de contratación motivando su necesidad, aspecto a justificar en la memoria o documento anexo.

El expediente de contratación ha de estar integrado por un conjunto de documentos inicialmente, unos troncales y otros variables en función de la tipología del contrato, que, sin ser exhaustivos, podemos concretar, en los siguientes documentos:

- Memoria/Declaración de la necesidad e idoneidad del contrato a celebrar.
- Pliego de prescripciones técnicas particulares/Presupuesto base de licitación
- Pliego de cláusulas administrativas particulares

- Este pliego deberá ser redactado por el Órgano de Contratación, además de especificar con precisión el tipo de contrato que va a regular (Obras, servicios, suministros, etc) y su cobertura financiera (documento contable RC del Órgano Gestor).
- Este pliego, una vez aprobado por el Órgano de contratación, se convierte en la “ley del contrato”. Por eso deben estar aprobados por el Órgano de Contratación con anterioridad a la autorización del gasto (documento contable A).
- Certificado de existencia y retención de crédito (RC)
 - Entregado por el Órgano Gestor

2. Propuesta de gasto / Fiscalización / Aprobación del gasto / Autorización del gasto

Así pues, una vez iniciado el expediente de contratación, el Órgano Gestor deberá formular la correspondiente “Propuesta de gasto” al Órgano de Contratación, para que apruebe el gasto y ordene la apertura inmediata de la licitación del contrato, a fin de seleccionar al adjudicatario del contrato, acordar su adjudicación, formalizar el contrato, e iniciar su ejecución.

La fiscalización de la Propuesta de Gasto se debe llevar a cabo por la Intervención con anterioridad a la aprobación del gasto por el Órgano de Contratación. Este trámite tiene por finalidad asegurar que la ejecución presupuestaria del gasto se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.

Una vez fiscalizada “de conformidad” la Propuesta de Gasto por la Intervención, el Órgano Gestor procederá a la aprobación del gasto en los términos propuestos, no pudiendo alterar ya el expediente tramitado.

La aprobación del gasto es un acto administrativo por el cual el Órgano Gestor decide la realización de un gasto por un importe cierto o aproximado estableciendo la cuantía máxima a que dicho gasto puede ascender.

En el ámbito contractual, el Órgano de Contratación, al mismo tiempo que se aprueba el gasto, acuerda la apertura del procedimiento de adjudicación, es decir, da la orden/ordena que se inicien, de inmediato, las actuaciones necesarias para la licitación del contrato: anuncio - Mesa de contratación –propuesta de adjudicación del contrato al licitador que haya presentado “la oferta económicamente más ventajosa”, se lleven a cabo con celeridad, eficacia y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico.

La aprobación del gasto se formaliza dando el “conforme” a la “propuesta de gasto”.

Aprobado el gasto, el Órgano Gestor expedirá el documento contable “Autorización de gasto” (A), al que se adjuntará la propuesta de gasto con su RC y el expediente de contratación íntegro. A los documentos A de autorización de gasto se unirá el acuerdo o resolución que apruebe el gasto, bastando, en el ámbito presupuestario, el “conforme” que consta en la propuesta de gasto. El Órgano Gestor enviará el Documento contable “A” a la Intervención.

Recibido el expediente en la Intervención, ésta contabilizará el documento “A”, y volverá a poner a disposición del Órgano Gestor el expediente junto con el documento “A” contabilizado.

3. Licitación contrato / Adjudicación / Formalización del contrato

Una vez autorizado el gasto por el Órgano Gestor, el Órgano de Contratación ordena la licitación del contrato e impulsará el procedimiento de adjudicación establecido en el “pliego de cláusulas administrativas particulares” para seleccionar al licitador que haya presentado “la oferta económicamente más ventajosa”.

Una vez evaluadas las ofertas, el Órgano de Contratación entrega al Órgano Gestor la “propuesta de adjudicación”, y éste la pondrá a disposición de la Intervención acompañando al expediente el Acta original.

La Intervención, en el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato por el Órgano de Contratación deberá verificar los extremos previstos por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 (BOE nº 143) en este trámite de fiscalización previa, ya que el licitador propuesto como adjudicatario del contrato habrá de presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de haber constituido la garantía definitiva en la cuantía establecida por el pliego de cláusulas.

El Órgano de Contratación, a la vista de la “propuesta de adjudicación” y de acuerdo con el Acta de la mesa de contratación (Art. 87.3 RLCAP), y la fiscalización “de conformidad” de la propuesta, sin más dilación, dictará resolución acordando la adjudicación del contrato.

Cumplidos los plazos y efectuados los trámites exigidos por la ley de contratos, el Órgano de Contratación procederá a su formalización en documento administrativo, el contrato, que se deberá realizar en unidad de acto, ya que los entes organismos y entidades del sector público no pueden contratar verbalmente

Con la formalización del contrato en la sede del Órgano de Contratación, en unidad de acto, queda comprometido el gasto por el importe del contrato, IVA incluido, por lo que el Órgano Gestor procederá a expedir el correspondiente documento contable, como se explica en el punto 4.

4. Compromiso del Gasto / Contabilización

Formalizado, pues, el contrato, el Órgano Gestor expedirá el documento contable “D” Compromiso de gasto, y lo remitirá a la Intervención para su registro en el sistema contable.

El “compromiso de gasto” es la fase de ejecución del presupuesto de gastos que sigue a la fase inicial de “aprobación del gasto”. En esta fase del compromiso el gasto queda fijado en un importe exacto, apareciendo en escena el Contratista, con el que el Órgano de Contratación se obliga a ejecutar el contrato.

El documento justificativo del compromiso de gasto es el original del contrato formalizado entre el Órgano de Contratación y el Contratista.

5. Ejecución del Contrato en tiempo y forma

Una vez licitado el contrato y seleccionado el Contratista, de lo que quedará constancia, como hemos visto, en el sistema contable del gestor (Documento “D”), ha llegado el momento de ejecutar el contrato, debiéndose ejecutar la prestación contractual en tiempo y forma, según lo pactado.

Finalizada la prestación, el Órgano de Contratación comprobará su efectivo cumplimiento, en los términos establecidos por el legislador.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas le plantea la necesidad de crear un sistema de gestión de expedientes de gasto y de contratación para todos los organismos del sector público.

Requisitos adicionales (Parte 4)

- A. Todos los documentos, contables y administrativos, deberán ir firmados electrónicamente, ya sea por el Órgano Gestor, el Órgano de Contratación o la Intervención, según corresponda.
- B. La Intervención dispone de un sistema propio de fiscalización llamado IRIS, a través del cual los interventores fiscalizan electrónicamente. Una vez fiscalizado el expediente, el resultado se pondrá a disposición del Órgano Gestor. Es posible que la Intervención devuelva el expediente fiscalizado con reparos indicando los problemas encontrados, por lo que el Órgano Gestor deberá solventarlos y volver a enviar a fiscalizar hasta que esté todo correcto.
- C. En el punto 1 (Inicio y aprobación de un Expediente de Contratación), el Órgano de Contratación dará de alta en el expediente de contratación el Proyecto de Compra y las Condiciones de Licitación. Añadirá a su vez, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Con estos datos, podrá dar de alta en la Plataforma de Contratación del Sector público, el Anuncio Previo, Anuncio de Licitación y los Pliegos.
 - Los datos del Proyecto de Compra son:
 - Objeto del contrato.
 - Tipo de contrato.
 - Código CPV.
 - Emplazamiento.
 - Plazo de ejecución.
 - Los datos de las Condiciones de Licitación son:
 - Clasificación del contratista.
 - Criterios de admisión.
 - Solvencia técnica.
 - Tipo de licitación.
 - Presentación de ofertas.
 - Pliegos.

- D. En el punto 2, el Órgano de contratación añadirá al expediente de contratación datos que informan del Proceso de Licitación, y podrá dar de alta la Adjudicación definitiva en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
- Los datos que informan del Proceso de Licitación.
 - Sistema de adjudicación.
 - Procedimiento de adjudicación.
 - Resultado del proceso de licitación.
 - Fecha de calificación.
 - Fecha de mesa de apertura de ofertas.
 - Fecha de publicidad de la calificación.
- E. El Órgano de Contratación modificará el conjunto de datos relativos a su competencia y podrá realizar los siguientes envíos, además de los propios al Órgano Gestor y a la Intervención:
- Envío de datos a la Plataforma de Contratación del Sector Público.
 - Envío de datos al Registro Público de Contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
 - Envío de datos al Tribunal de Cuentas.
- F. Ambos expedientes, de contratación y de gasto, están relacionados, pudiendo considerarse un único expediente global. La diferencia radica en que el Órgano Gestor da de alta el expediente de gasto, modifica el conjunto de datos responsabilidad de la unidad de tramitación, realiza documentos contables y administrativos, y realiza gestiones propias de la unidad como el envío a la Intervención. Mientras que como Órgano de Contratación, se puede capturar la información propia de la licitación, adjudicación, formalización; incorporar documentación administrativa relativa al proceso de contratación y comunicarse con otros organismos en el contexto de la contratación.
- G. Los usuarios de órganos gestores y de órganos de contratación pueden acceder desde dispositivos móviles.
- H. Existen del orden de 500 Órganos de Contratación, que han gestionado en 15.000 expedientes de contratación en 2016.
- I. Existen del orden de 500 Órganos Gestores divididos a su vez en 3000 Unidades Tramitadoras, que han gestionado del orden de 100.000 expedientes de gasto en 2016.

Cuestiones a desarrollar

1. Informe ejecutivo sobre el sistema integrado de gestión de expedientes presupuestarios y contractuales dirigido a la Ministra de Hacienda.
2. Diagrama de contexto del sistema que incluya los agentes intervinientes.
3. Diagrama de secuencia explicando el flujo de información entre los distintos agentes intervinientes, haciendo énfasis en la información intercambiada entre los Órganos Gestores, Órganos de Contratación y la Intervención.
4. Modelo de datos del sistema, señalando las principales entidades.
5. Análisis, diseño y justificación de la arquitectura de la solución propuesta, tanto lógica como de infraestructura.
6. Estimación global de recursos económicos, técnicos y humanos, junto con la planificación temporal de los trabajos. Si fuera precisa la externalización de estos trabajos, indique la forma de contratación más adecuada. Adicionalmente pondere brevemente el esfuerzo relativo para los principales módulos funcionales.
7. Indique qué requisitos de identificación y autenticación habrá que establecer.
8. Explique la conexión con terceros organismos y servicios comunes que implantaría en su solución.
9. Actuaciones previas y periódicas a realizar en materia de protección de datos, Esquema Nacional de Seguridad (ENS), y Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) respecto a este sistema.
10. ¿Qué información manejada en el sistema podría ser susceptible de ser publicada bajo la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público? ¿Qué formato de datos utilizaría preferentemente? ¿Qué datos publicaría en el Portal de Transparencia?
11. Proponga un subsistema de cuadro de mandos para los usuarios directivos de los órganos gestores y de los órganos de contratación. ¿Qué información mostraría a cada uno?
12. Diseñe una solución de CAU teniendo en cuenta el número de usuarios que tendrá el sistema.

Antes de empezar

- Realizar un examen completo
 - o Planificación temporal
 - o Evitar invertir mucho tiempo en unas preguntas y dejar otras incompletas
- Realizar un examen coherente
- Invertir tiempo inicial en estudiar el caso propuesto (¿realizar un esquema?→según cada uno)
- No a los plantillazos
- Evitar errores "de bulto".
- No existe una única solución válida

Análisis del enunciado

1ª Parte – Órgano gestor y el expediente de gasto

- Esta primera parte nos expone el primer actor importante del enunciado, el Órgano Gestor, así como una entidad relevante, el Expediente de Gasto.
- El párrafo que aporta mayor claridad sería el siguiente: “La gestión de los trámites y **documentos** asociados a la ejecución presupuestaria estarán recogidos en un **expediente de gasto**, y serán **tramitadas por un Órgano Gestor**”. Los funcionarios de un órgano gestor tramitan los expedientes de gasto, compuestos por documentos y otros datos relativos a cada fase.
- La figura indica que los documentos pueden ser de dos tipos: Documentos contables y Documentos Administrativos.
- **Los documentos contables** pueden ser: RC, A, D, O y K.
- **Los documentos administrativos** pueden ser: Acuerdo de Inicio del expediente de Gasto, Memoria Justificativa y Certificado de Retención de Crédito.
- Parece conveniente tener conocimientos en materia presupuestaria. Al final cualquier ejercicio va a manejar conceptos de un sector “no TIC” (ej. 2010 con investigaciones policiales, 2013 sobre demandantes de empleo, 2014 sobre propiedad intelectual, etc) que puede dar tranquilidad si se conocen pero que en ningún momento se presupone que el opositor debe conocerlos (a veces incluso es contraproducente, porque nos podemos centrar demasiado en la parte que conocemos).

2ª Parte – Órgano de contratación y el expediente de contratación

- Los poderes adjudicadores sólo podrán formalizar un contrato público si previamente han tramitado el correspondiente “**expediente de contratación**”.
- Un **organismo** estará compuesto por **Órganos de Contratación y Órganos Gestores**.

3ª Parte – Descripción del procedimiento

- No siempre nos darán un proceso detallado por pasos, normalmente habrá que inferir esta información del enunciado (por ejemplo del BOE en 2010) o “imaginarlo”.
- Cualquier información suele ser relevante. Ej. Si nos indican que puede haber un perfil mixto, habrá que dar solución a este requisito.
- Es recomendable familiarizarse con el vocabulario del enunciado e utilizarlo en el resto del ejercicio (ej. “documento contable”, “aprobación del gasto”, “órgano gestor”, etc).

Proceso 1 Inicio y aprobación de un Expediente de Contratación

- “NOTA: Con carácter previo...” → Indica que **el OG inicia el proceso** cursando la retención de crédito con el documento contable RC. Este documento se enviará a IRIS para contabilizarlo, una vez devuelto por la intervención, se podrá crear otro documento, Certificado de Retención de Crédito que se pondrá a disposición del OC.
- El OC inicia el Expediente de Contratación con los documentos “Memoria Justificativa”, “PPTP”, “PCAP” y el Certificado de Retención de Crédito.
- Primer envío de información: OG envía al OC el Certificado de RC.

Proceso 2 Propuesta de gasto / Fiscalización / Aprobación del gasto

- Propuesta: Aparece el documento “Propuesta de Gasto” que envía el OG al OC.
- Fiscalización: la Intervención fiscaliza la Propuesta en IRIS y vuelve al OC a través del OG.
- Aprobación del gasto: El OC da el conforme a la Propuesta e informa de ello al OG. Éste expide el documento contable A, y lo manda a fiscalizar y contabilizar a la Intervención.
- Fiscalización: La Intervención fiscaliza el documento contable A en IRIS y lo devuelve al OG.
- El OC acuerda la apertura del procedimiento de adjudicación.

Proceso 3 Licitación contrato / Adjudicación / Formalización del contrato

- El OC inicia el proceso de licitación y se resuelve, esto ocurre en otro sistema y no en este.
- El OC envía la documentación del licitador propuesto a la Intervención, a través del OG, para comprobar varios extremos como estar al corriente de obligaciones tributarias, solvencia, etc.
- Con el visto bueno de la Intervención, el OC adjudica el contrato.

Proceso 4 Compromiso de gasto

- Adjudicado el contrato, el OG expide el documento contable D (en el cual ya aparece el contratista) y lo envía a la Intervención.
- La Intervención lo fiscaliza y contabiliza a través del sistema IRIS y lo devuelve al OG.

Proceso 5 Ejecución del contrato

- Lo descrito en este paso quedaría fuera de nuestro sistema.

4ª Parte - Requisitos adicionales

- “Todos los documentos, contables y administrativos, deberán ir firmados” -> Parece que existe un flujo de firmas -> ¿Contemplar Portafirmas?
- La Intervención interactúa con su sistema, IRIS. Nuestro sistema interactúa con IRIS.
- El Expediente de Contratación, además de documentos administrativos, contiene más información: Proyecto de Compra, Condiciones de Licitación y Proceso de Licitación -> serán tablas del modelo de datos.
- Envíos a sistemas externos: ¿servicios web? ¿envío de ficheros?
- Plantear solución al acceso móvil.
- Datos de usuarios y expedientes a efectos de dimensionar servidores, almacenamiento y comunicaciones.